

Villa Carlos Paz, 12 de noviembre de 2020

A La Sra. Presidente del
Concejo de Representantes
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Sra. María Soledad Zacarías
S / D:

Dictamen N° 9,
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
Propiedad de GARLOT LEON y otros
Nomenclatura Catastral: C:37-S:02Mz 367 P: 006
Barrio Villa del Lago
Marco legal: Ordenanza 4021 Art 3.1.1. inc c).y Ordenanza 6183

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores concejales a fin de remitir el dictamen N° 9 de 2020, relacionado con el tema de Referencia.-

En este sentido, se adjunta dictamen evaluado por la Comisión Plenaria de este Consejo, el que fue aprobado por mayoría de los miembros presentes a saber:

Aprueban (7): Colegios de Ingenieros, ADARSA, CEPIA Colegio de Técnicos Constructores Universitarios, Asociación Inmobiliaria, Directora de Infraestructura Urbana. Arq Liliana Bina, Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Arq. Mónica Martínez. Concejal por la mayoría Mariano Melana ,

Ausente (1): Concejal por la minoría: Jorge Lassaga

No aprueba (1): Colegio de Arquitectos

Saluda atentamente

Dictamen N° 9,
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
Propiedad de GARLOT LEON y otros
Nomenclatura Catastral: C:37-S:02Mz 367 P: 006
Barrio Villa del Lago
Marco legal: Ordenanza 4021 Art 3.1.1. inc c).y Ordenanza 6183

A los fines de avanzar en el mecanismo de Concertación obligatoria iniciado en el ámbito de la Comisión plenaria del CPUA, se solicitó a esta Unidad Técnica, la determinación de indicadores de base a fin de poder establecer de manera fundada, las condiciones de ocupación que se permitirían en el predio de Referencia, para futuras intervenciones.

Ello atendiendo a la declaración de AIAyP que supone que, el Área en cuestión, no comparte los indicadores urbanos de la zona en la que se encuentra localizada sino que, por sus características Ambientales y Patrimoniales, se hace necesario encuadrar toda intervención en indicadores de máxima protección de aquellos bienes que se busca amparar.

El encuadre del Castillo como AIAyP fué incorporado por Ordenanza 6151 que modificó el inciso m) Áreas de Interés Ambiental sujetas a concertación (A.I.A.), del Artículo 3.1.1.- DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS, de la Ordenanza 4021, designando a las mismas como **-Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial sujetas a Concertación Obligatoria (A.I.A. y A.I.P.)**, siendo el Castillo Monseñor de Andrea, hoy propiedad de la familia Garlot y localizado en la Parcela 37-02-367-006, con una Superficie de terreno de 23.142 m2, designado como A5) AIAyP5.-

Por ello y a fin de establecer indicadores de base, la Unidad Técnica, recomienda tener en cuenta aquellos que, en el marco legal de la Ordenanza 4021, suponen factores de ocupación y/o afectación de superficie privada al uso público de máxima preservación del medio natural y control de densificación edilicia.

Así es que recomendamos como indicadores de base, la aplicación de los siguientes Artículos:

2.3.4.1: TERRENOS A CEDER A LA MUNICIPALIDAD:

En las operaciones de loteo a realizar será obligatorio para el o los propietarios, ceder al Dominio Público Municipal para Espacio Verdes, el diez por ciento (10%) y al Dominio Privado Municipal para Equipamientos Públicos, el diez por ciento (10%) de la superficie total a lotear. Este requisito será de aplicación únicamente cuando la fracción a lotear supere en superficie a dos hectáreas.- En los casos de loteos parciales sobre fracciones de mayor superficie, el 20 por ciento (20%) a ceder a la Municipalidad, será calculado sobre la superficie efectivamente urbanizada o sobre el total del loteo.-

En el caso que nos ocupa, si bien no es recomendable ni la figura de loteo ni de fraccionamiento a fin de minimizar el impacto de apertura de calles y la segmentación del espacio, cabe aplicar este indicador a modo de referencia para dimensionar la superficie que debiera ceder el propietario a Municipio. El Castillo y su entorno inmediato, puede enmarcarse dentro del 10% destinado a Equipamientos de Uso Público (2.314m2 de superficie) y el 10 % destinados a Espacios Verdes (2.314m2) de uso público. Estos últimos debieran ser coincidente con los espacios que actualmente mantienen forestación en la parte alta del lote y colindantes al Castillo.-

9.7 SUPERFICIE EDIFICABLE POR LOTE:

Por Ordenanza 6376 se modificó el Artículo 9°- UBICACIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL LOTE- regulando en su inciso 9.7 las zonas Residenciales, en relación a los factores de edificación.-

El indicador de mínima densificación de construcciones o sea de máxima preservación de las condiciones naturales del terreno, lo constituye el que corresponde a la zona edilicia R1:

1 vivienda cada 1.000 m2 de lote

En el caso del Castillo Garlot, de considerarse la totalidad del predio a los fines de cálculo (sin descontar superficie ocupada por el Castillo) la cantidad de unidades de viviendas factibles de ser construidas serían: Veinte y tres (23)

Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 0.20

En relación con este indicador la superficie máxima a edificar en Planta Baja, sería de: 4.628,40 m2.-

Factor de Ocupación Total (FOT): 0.40

En relación con este indicador la superficie máxima total a construir, sería de: 9.256,80 m2

Altura máxima de la construcción: Planta Baja más un Piso .-

El cálculo se efectúa sobre superficie bruta del lote sin descontar porcentajes a ceder al Municipio ni superficie ocupada por construcciones, tanto el castillo existente como aquellas con destino no residencial destinadas a apoyo recreativo o social de las viviendas.-

Esta variable deberá ser tenida en cuenta, como factor de concertación, si se considera pertinente.-

Se recomienda asimismo el desarrollo de una nueva propuesta de proyecto que se encuadre dentro de estos parámetros recomendando concentrar las edificaciones en la parte Este del predio, en el nivel aterrazado del mismo y en los sectores donde se provoque el menor impacto sobre las visuales hacia el Castillo y la forestación existente.-

Son de aplicación en el caso de esta intervención todas las disposiciones legales vigentes tanto en el ámbito Municipal como Provincial relacionadas con los terrenos ubicados en Perilagos Ley de Ambiente, resguardo de cota 36, liberación de costas para futura apertura de Avda. Costanera etc)

Asimismo se recomienda evaluar la posibilidad de proceder al otorgamiento de liberación del pago de tasas municipales y/u otro incentivo que pueda ayudar en el proceso de concertación para el logro de la cesión del Edificio de valor patrimonial. En el caso de avanzar el proceso de concertación sin cesión del mencionado edificio se requeriría la revisión de los términos de la Ordenanza 6183.-

